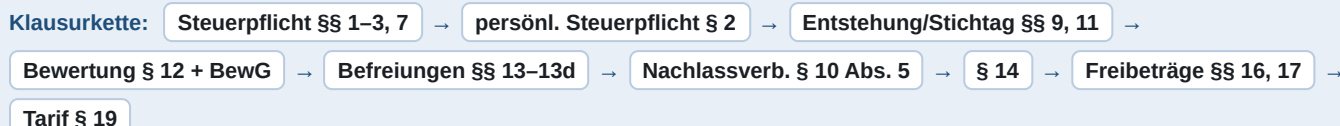


ErbSt kompakt – Erbschaft-/Schenkungsteuer & BewG

StB-Examen Tag 1 · Teil ErbSt/BewG · Betriebsvermögen in 11/11 Klausuren (7–24 Punkte), Grundgerüst „nahezu stereotyp“

● fast jährlich ● regelmäßig ● Exot



Technik: Je Erwerber eine eigene Berechnung (Erbengemeinschaft: Aufteilung nach Erbquote, § 39 AO). Werte immer mit Bewertungsnorm. Die Grundstruktur bringt sichere Punkte – Zeit für die Bewertung von Betriebsvermögen reservieren.

● 1 Berechnungsschema § 10 ErbStG

Steuerwert des Vermögensanfalls (§ 12 ErbStG i. V. m. BewG)

– sachliche Befreiungen (§ 13: Hausrat, Familienheim ...)

– Verschonung Betriebsvermögen (§§ 13a, 13b, 13c)

– 10 % für vermietete Wohnimmobilien (§ 13d)

– Nachlassverbindlichkeiten (§ 10 Abs. 5; Kürzung § 10 Abs. 6)

= **Bereicherung (§ 10 Abs. 1 S. 1, 2)**

+ Vorerwerbe der letzten 10 Jahre (§ 14)

– persönlicher Freibetrag (§ 16), Versorgungsfreibetrag (§ 17)

= **steuerpflichtiger Erwerb, abgerundet auf volle 100 € (§ 10 Abs. 1 S. 6)**

× Steuersatz (§§ 15, 19) · Härteausgleich (§ 19 Abs. 3) · § 19a

– Steuer auf Vorerwerbe (§ 14 Abs. 1 S. 2, 3) · ausl. Steuer (§ 21)

● 2 Steuerpflicht & Stichtag

- **Steuerbar** (§ 1): Erwerb von Todes wegen (§ 3: Erbanfall, Vermächtnis, **geltend gemachter** Pflichtteil, Schenkung auf den Todesfall, **Vertrag zugunsten Dritter**, z. B. Lebensversicherung) · Schenkung (§ 7: objektive Bereicherung + Wille zur Unentgeltlichkeit; gemischte Schenkung/Auflage: Steuerwert – Gegenleistung).
- **Unbeschränkt** (§ 2 Abs. 1 Nr. 1): Erblasser/Schenker **oder** Erwerber Inländer (Wohnsitz/gew. Aufenthalt; dt. Staatsangehörige < 5 J. im Ausland) → **Weltvermögen**. Sonst **beschränkt** (Nr. 3): nur Inlandsvermögen (§ 121 BewG).
- **Entstehung** (§ 9): Tod; Pflichtteil: Geltendmachung; Schenkung: Ausführung (Grundstück: Auflassung + Eintragungsbewilligung). **Bewertungsstichtag** = Entstehung (§ 11).
- **Schuldner** (§ 20): Erwerber; bei Schenkung auch Schenker (Gesamtschuldner). Anzeige 3 Monate (§ 30).
- **Zugewinn** (§ 5): fiktive Ausgleichsforderung steuerfrei (Abs. 1); güterrechtlicher Ausgleich nicht steuerbar (Abs. 2).

● 3 Steuerklassen & Freibeträge §§ 15–17

Erwerber	StKI	FB § 16
Ehegatte / eingetragener Lebenspartner	I	500.000
Kinder, Stiefkinder; Kinder verstorbener Kinder	I	400.000
Enkel (Eltern leben)	I	200.000
Eltern/Großeltern von Todes wegen , Urenkel	I	100.000
Eltern bei Schenkung, Geschwister, Nichten/Neffen, Schwiegerkinder/-eltern, geschiedener Ehegatte	II	20.000
alle übrigen – auch Lebensgefährte	III	20.000

Versorgungsfreibetrag § 17 (nur von Todes wegen): Ehegatte/LP 256.000 € (gekürzt um Kapitalwert erbschaftsteuerfreier Versorgungsbezüge); Kinder 52.000 € (≤ 5 J.) bis 10.300 € (bis 27 J.). **Hausrat § 13 Abs. 1 Nr. 1:** StKI I 41.000 € + andere bewegliche Gegenstände 12.000 €; StKI II/III zusammen 12.000 €.

● 4 Steuersätze § 19 Abs. 1

Erwerb bis ...	I	II	III
75.000 €	7 %	15 %	30 %
300.000 €	11 %	20 %	30 %
600.000 €	15 %	25 %	30 %
6.000.000 €	19 %	30 %	30 %
13.000.000 €	23 %	35 %	50 %
26.000.000 €	27 %	40 %	50 %
darüber	30 %	43 %	50 %

Härteausgleich § 19 Abs. 3: Knapp über einer Stufengrenze → Steuer höchstens Steuer an der Grenze + **50 %** (Satz ≤ 30 %) bzw. **75 %** (Satz > 30 %) des übersteigenden Betrags.

§ 14 – 10-Jahres-Zusammenrechnung: Vorerwerbe mit ihrem damaligen Wert hinzurechnen; abziehen ist die **höhere** von fiktiver Steuer (heutige Verhältnisse) und tatsächlich gezahlter Steuer. Freibetrag wirkt so nur einmal je 10 Jahre.

MINIFALL 1 · STEUERPFlicht & STEUERKLASSE

Die in Zürich lebende Witwe W (Schweizerin, nie in DE gewohnt) schenkt a) ihrer in München lebenden Nichte N ein Depot in der Schweiz (300.000 €) und b) ihrem in Zürich lebenden Lebensgefährten L eine Eigentumswohnung in Berlin (Grundbesitzwert 400.000 €).

Lösung → a) N ist Inländerin (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 a) → unbeschränkt, Weltvermögen. StKI II (Nichte), FB 20.000 € → 280.000 € × 20 % = **56.000 €**. b) Beide Ausländer → beschränkt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3); Grundstück = Inlandsvermögen (§ 121 Nr. 2 BewG). StKI III, FB 20.000 € (§ 16 Abs. 1 Nr. 7, ggf. anteilig gekürzt nach Abs. 2) → 380.000 € × 30 % = **114.000 €**.

⚠ **Typische Punkteverluste:** Pflichtteil ohne Geltendmachung angesetzt · Steuerklasse Eltern bei Schenkung (III) · Lebensgefährte als StKI I · Erbfallkostenpauschale vergessen · § 10 Abs. 6 (anteilige Schulden) übersehen · nicht auf volle 100 € abgerundet · Härteausgleich nicht geprüft · Freibetrag bei § 14 doppelt gewährt.

● 5 Bewertung des „übrigen Vermögens“ 8/11, kleine Punkte – schnell und sauber

Vermögen	Wert	Norm
Bankguthaben, Forderungen, Schulden	Nennwert (+ bis zum Stichtag aufgelaufene Zinsen); unverzinslich > 1 J. fällig: Abzinsung 5,5 %	§ 12 Abs. 1, 3 BewG
Börsennotierte Wertpapiere / Investmentfonds	niedrigster Kurs am Stichtag / Rücknahmepreis	§ 11 Abs. 1, 4 BewG
Lebensversicherung: fällig / noch nicht fällig	Auszahlungsbetrag (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) / Rückkaufswert	§ 12 Abs. 4 BewG
Hausrat, Kfz, Kunst	gemeiner Wert (dann Freibetrag § 13 Abs. 1 Nr. 1)	§ 9 BewG
Nießbrauch, Renten (als Erwerb oder als Last)	Jahreswert (max. Wirtschaftsgutwert ÷ 18,6) × Vervielfältiger (lebenslang: BMF-Tabelle)	§§ 14–16 BewG
Grundbesitz, Betriebsvermögen, nicht notierte Anteile	gesondert festgestellt (Grundbesitzwert / Anteilswert)	§ 151 BewG

● 6 Grundvermögen §§ 176 ff. BewG · 6/11

Grundstücksart (§ 181)	Verfahren (§ 182)
Unbebaut	Fläche × Bodenrichtwert (§ 179)
Wohnungs-/Teileigentum, Ein- und Zweifamilienhaus	Vergleichswert (§ 183), sonst Sachwert
Mietwohngrundstück; Geschäfts-/gemischt genutztes Grundstück mit üblicher Miete	Ertragswert (§§ 184–188)
Sonstige bebaute; Geschäftsgrundstück ohne übliche Miete	Sachwert (§§ 189–191)

Ertragswertverfahren: Rohertrag (vereinbarte Miete; übliche Miete bei Abweichung > 20 % oder Eigennutzung, § 186) – Bewirtschaftungskosten (§ 187, Anlage 23) = Reinertrag – **Bodenwert × Liegenschaftszins** (§ 188) = Gebäudereinertrag × Vervielfältiger (Anlage 21, Restnutzungsdauer) = Gebäudeertragswert + Bodenwert = **Grundbesitzwert**; mindestens Bodenwert (§ 184 Abs. 3). Niedrigerer gemeiner Wert per Gutachten (§ 198).

MINIFALL 2 · MIETWOHNGRUNDSTÜCK

Tochter T erbt ein Mietwohngrundstück: Jahresmiete 60.000 €, Bewirtschaftungskosten 15.000 €, 1.000 m² × 500 € Bodenrichtwert, Liegenschaftszins 3,5 %, RND 50 J. (Vervielfältiger 23,46). Darlehen 300.000 €.

Reinertrag 60.000 – 15.000	45.000 €
– Bodenwertverzinsung 500.000 × 3,5 %	–17.500 €
= Gebäudereinertrag × 23,46	645.150 €
+ Bodenwert	500.000 €
Grundbesitzwert	1.145.150 €

Lösung → Zu Wohnzwecken vermietet → § 13d: 10 % frei → Ansatz **1.030.635 €**; Darlehen nur zu 90 % abziehbar (§ 10 Abs. 6 S. 5) → **–270.000 €**.

● 7 Betriebsvermögen & Anteile §§ 11 Abs. 2, 95 ff., 199 ff. BewG · 11/11

- Börsenkurs** (notierte Anteile, § 11 Abs. 1).
- Verkäufe unter Fremden** < 1 Jahr vor Stichtag (§ 11 Abs. 2 S. 2).
- Sonst **Ertragsaussichten** oder übliche Methode – in der Klausur: **vereinfachtes Ertragswertverfahren** (§§ 199–203), wenn nicht offensichtlich unzutreffend.
- Mindestwert: Substanzwert** (§ 11 Abs. 2 S. 3) = Summe gemeiner Werte der WG – Schulden.

Vereinfachtes Ertragswertverfahren

Betriebsergebnisse der letzten 3 WJ (§ 201), je korrigiert (§ 202):
 + Sonder-AfA, Firmenwert-AfA, einmalige Veräußerungsverluste, außerord. Aufwand,
Ertragsteueraufwand, Aufwand für Sondervermögen
 – einmalige Veräußerungsgewinne, außerord. Erträge, Erträge aus Sondervermögen, **Unternehmerlohn** (nur Personenunternehmen)
 ± vGA/verdeckte Einlagen u. ä. (Nr. 3)

= Durchschnittsertrag – 30 % Ertragsteuer (§ 202 Abs. 3)

× Kapitalisierungsfaktor **13,75** (§ 203)

+ gemeiner Wert **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**, Beteiligungen, **junges BV** < 2 J. (§ 200 Abs. 2–4)

= Ertragswert (≥ Substanzwert)

MINIFALL 3 · GMBH-ANTEIL 100 %

Ergebnisse vor Ertragsteuern 2022: 380.000 €, 2023: 480.000 € (darin einmaliger Veräußerungsgewinn 60.000 €), 2024: 400.000 €. Ein an Dritte vermietetes, nicht betriebsnotwendiges Grundstück (gemeiner Wert 250.000 €, Erträge bereits herausgerechnet). Substanzwert 2,4 Mio. €.

Lösung → (380.000 + 420.000 + 400.000) ÷ 3 = 400.000 € × 70 % = 280.000 € × 13,75 = 3.850.000 € + 250.000 € = **4.100.000 €** > Substanzwert → maßgeblich.

Anteil an PersG (§ 97 Abs. 1a): Gesamthandswert → Kapitalkonten vorweg zuordnen → Rest nach Gewinnverteilungsschlüssel → + **Sonderbetriebsvermögen** des Gesellschafters gesondert.

● 8 Verschonung von Unternehmensvermögen §§ 13a, 13b ErbStG

- 1 **Begünstigungsfähig** (§ 13b Abs. 1): LuF, Betriebsvermögen (Einzelunternehmen, Mitunternehmeranteil inkl. SBV), Anteile an KapG > 25 % (ggf. Poolvereinbarung). Nicht: Anteile ≤ 25 %, Privatvermögen.
- 2 **Verwaltungsvermögen** (§ 13b Abs. 4): Dritten überlassene Grundstücke (Ausn. Betriebsaufspaltung, Konzern, Wohnungsunternehmen) · KapG-Anteile ≤ 25 % · Kunst/Oldtimer/Yachten · Wertpapiere · **Finanzmittel** (Saldo Finanzmittel – Schulden, soweit > 15 % des BV-Werts).
- 3 **90 %-Test** (§ 13b Abs. 2 S. 2): Verwaltungsvermögen **brutto** ≥ 90 % des gemeinen Werts → **keinerlei** Verschonung.
- 4 **Nettowert VV** = VV – anteilige Schulden (§ 13b Abs. 6) – **unschädliches VV** 10 % von (gemeiner Wert – Nettowert VV) (Abs. 7). Junges VV/junge Finanzmittel (< 2 J.) sind nie begünstigt.
- 5 **Begünstigtes Vermögen** = gemeiner Wert – schädliches Netto-VV (§ 13b Abs. 2 S. 1).

	Regelverschonung	Optionsverschonung
Abschlag	85 % (§ 13a Abs. 1)	100 % (Abs. 10), nur wenn VV ≤ 20 %
Abzugsbetrag	150.000 €, gemindert um 50 % des übersteigenden Betrags → weg ab 450.000 € (Abs. 2)	–
Behaltensfrist	5 Jahre	7 Jahre
Lohnsumme (> 5 AN)	400 % (6–10 AN: 250 %; 11–15: 300 %)	700 % (500 %; 565 %)

- Verstoß Behaltensfrist (§ 13a Abs. 6): Nachversteuerung **zeitanteilig**; Lohnsumme unterschritten: Abschlag sinkt prozentual (Abs. 3).
- > 26 Mio. €: Abschmelzung (§ 13c) oder Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a). Familienunternehmen: Vorababschlag bis 30 % (§ 13a Abs. 9). StKI II/III: Tarifbegrenzung auf StKI I (§ 19a).
- Schulden, die mit verschontem Vermögen zusammenhängen: nur anteilig abziehbar (§ 10 Abs. 6 S. 4).

● 9 Befreiungen & Nachlassverbindlichkeiten

Familienheim § 13 Abs. 1	Voraussetzungen
Nr. 4a Ehegatte, Schenkung	keine Flächengrenze, keine Behaltensfrist
Nr. 4b Ehegatte, Erbfall	unverzügliche Selbstnutzung, 10 J.
Nr. 4c Kind, Erbfall	Selbstnutzung 10 J., nur bis 200 m² Wohnfläche

- **§ 10 Abs. 5**: Nr. 1 Erblasserschulden · Nr. 2 Erbfallschulden (Vermächtnis, geltend gemachter Pflichtteil, Auflagen) · Nr. 3 Bestattung, Grabpflege, Abwicklung – mindestens **Pauschale 15.000 €** je Erbfall ohne Nachweis.
- **Nicht abziehbar**: eigene ErbSt (§ 10 Abs. 8); Schulden zu befreitem Vermögen (Abs. 6).
- Nießbrauch/Wohnrecht des Schenkers: als Last abziehbar (Kapitalwert §§ 14 ff. BewG).

● **Exoten (0–2-mal)**: Vor-/Nacherbschaft (§ 6) · mehrfacher Erwerb (§ 27: Ermäßigung bei StKI I innerhalb 10 J.) · Zweckzuwendung (§ 8) · Stundung (§ 28) · Anrechnung ausländischer Steuer (§ 21) · Pflegefreibetrag 20.000 € (§ 13 Abs. 1 Nr. 9) · Rückfall an Eltern (§ 13 Abs. 1 Nr. 10).

MINIFALL 4 · GESAMTFALL SOHN ERBT GMBH

Vater V (Inländer) stirbt 2025. Alleinerbe Sohn S erhält den GmbH-Anteil aus Minifall 3 (4.100.000 €; 40 AN; einziges VV: Grundstück 250.000 €, keine Schulden) und Bankguthaben 410.000 €.

Lösung → 90 %-Test: $250.000 \div 4,1 \text{ Mio.} = 6 \% (-)$.
Unschädlich $10 \% \times 3.850.000 = 385.000 \text{ €} \geq 250.000 \text{ €}$ → **voll begünstigt**.

GmbH-Anteil 4.100.000 – 85 %	615.000 €
Abzugsbetrag: $150.000 - 50 \% \times 465.000 < 0$	0 €
+ Bankguthaben	410.000 €
– Erbfallkostenpauschale	–15.000 €
– Freibetrag Kind	–400.000 €
stpf. Erwerb (StKI I, 19 %)	610.000 €

Lösung → 19 % = 115.900 €; Härteausgleich: $600.000 \times 15 \% + 50 \% \times 10.000 = 95.000 \text{ €}$. **Option 100 %** (VV ≤ 20 %): $410.000 - 15.000 - 400.000 < 0$ → **0 €**, aber 7 Jahre/700 % Lohnsumme.

MINIFALL 5 · SCHENKUNG UNTER NIESSBRAUCHSVORBEHALT + § 14

Mutter M schenkt 2025 Tochter T ein zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück (Grundbesitzwert 1.000.000 €) und behält den Nießbrauch (Jahreswert 40.000 €, Vervielfältiger lt. Sachverhalt 14,0). 2019 erhielt T von M bereits 150.000 € (keine Steuer).

Lösung → Jahreswert-Grenze § 16 BewG: $1.000.000 \div 18,6 = 53.763 \text{ €} > 40.000 \text{ €}$ → nicht gekappt. Nießbrauch als Last abziehbar, wegen § 13d nur zu 90 %. Fiktive Steuer auf den Vorerwerb: 0 € (unter Freibetrag) → **Steuer 16.060 €**.

Grundstück 1.000.000 – 10 % (§ 13d)	900.000 €
– Nießbrauch $40.000 \times 14,0 \times 90 \%$ (§ 10 Abs. 6 S. 5)	–504.000 €
+ Vorerwerb 2019 (§ 14 Abs. 1 S. 1)	150.000 €
– Freibetrag Kind (§ 16 Abs. 1 Nr. 2)	–400.000 €
stpf. Erwerb × 11 % (StKI I)	146.000 € → 16.060 €

Merke: Reihenfolge bei Betriebsvermögen in der Klausur: Wert (§ 11 Abs. 2 BewG) → begünstigungsfähig? → 90 %-Test → Netto-VV/unschädliches VV → begünstigtes Vermögen → 85 % oder 100 % → Abzugsbetrag → übriges Vermögen → Schulden (§ 10 Abs. 6) → Freibetrag → Tarif/Härteausgleich.